

ContrAct erfasst Nr. <u>0400-2008-0044</u>

Vertrag

Anker zur Baugrubensicherung „Wanne West“ des Tunnels Hausmatt in Olten

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern
vertreten durch:
Projekt-Management Olten
Tannwaldstrasse 2
4601 Olten

(nachfolgend **SBB** genannt)

und dem Berechtigten

Kanton Solothurn
vertreten durch:
Bau- und Justizdepartement
Rötihof
Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

(nachfolgend **Kanton Solothurn** genannt)

1. Ausgangslage

Im Rahmen des Gesamtprojektes „**Entlastung Region Olten (ERO), Kantonsstrasse H5b, Abschnitt Olten, Tunnel Hausmatt, Portalbereich West**“ müssen für die Baugrubensicherung während des Baus der Entlastungsstrasse Erdanker in das angrenzende Grundstück **GB Olten Nr. 4223**, eingebracht werden. Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen dem Kanton Solothurn (Berechtigter) und der SBB als Eigentümerin des belasteten Grundstücks.

2. Vertragsgegenstand

Die Eigentümerin von GB Olten Nr. 4223 räumt dem Kanton Solothurn das Recht ein, gemäss der nachstehenden Detailbeschreibung und dem beigelegten Situationsplan insgesamt ca. 260 temporäre Anker zur Rückverankerung der temporären Spundwand zu erstellen und nach Abschluss der Bauarbeiten im Erdreich auf GB Olten Nr. 4223 zu belassen. Alle Anker werden entspannt. Im Boden verbleiben die Ankerkörper (Injektionszwiebeln), die Zugglieder und die Hüllrohre.

Detailbeschreibung:

- a) Ca. 130 temporäre Anker mit freien Ankerungslängen von ca. 9m, Verankerungslängen von ca. 6m, Gesamtlängen von ca. 15m, Ankerneigungen zwischen 15° und 25°, Querschnitte 300-600 mm², Ankerabstände ca. 1.20m
 - b) Ca. 130 temporäre Anker mit freien Ankerungslängen von ca. 6m, Verankerungslängen von ca. 6m, Gesamtlängen von ca. 12m, Ankerneigungen zwischen 15° und 25°, Querschnitte 300-600 mm², Ankerabstände ca. 1.20m
- a) und b) werden auf zwei verschiedenen Höhen angeordnet.

Die Überdeckung im Gleisbereich zwischen der obersten Ankerlage und Oberkante der Schwellen darf 2.0m nicht unterschreiten.

Die Ausführungspläne und die Ankerliste werden Gegenstand des vorliegenden Vertrags.

3. Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteil sind die vorliegende Vertragsurkunde, der beiliegende Situationsplan, die Ausführungspläne und die Ankerliste.

4. Vergütung

Der Kanton Solothurn leistet der SBB für die Einräumung des Rechts und ihre Aufwendungen bei der technischen Prüfung der Anfrage des Berechtigten und der Bauabnahme sowie Vertragsadministration eine einmalige pauschale Entschädigung von

Fr. 5'000.00.

Der Betrag wird innert 30 Tagen nach Eintragung der Dienstbarkeit im Grundbuch zur Zahlung fällig.

Die der SBB allfällig während des Baus der Anker-Objekte entstehenden Mehrkosten hat der Kanton Solothurn in vollem Umfang und zusätzlich zu der in dieser Ziffer aufgeführten Entschädigung zu übernehmen, dazu gehören zum Beispiel auch die damit verbundenen Kosten für Sicherheitsmassnahmen etc..

5. Unterhalt / Eigentum / Haftung

Erschweren die im Erdreich auf GB Olten Nr. 4223 belassenen Ankerteile die Nutzung des belasteten Grundstücks, ist der Kanton Solothurn verpflichtet, für die zur Beseitigung der Nutzungserschwerisse notwendigen Massnahmen aufzukommen oder die Ankerteile auf seine Kosten soweit notwendig ausbauen zu lassen. Jegliche Mehraufwendungen, die den jeweiligen Eigentümern von GB Olten Nr. 4223 entstehen, welche auf die im Boden vorhandenen Verankerungen zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Kantons Solothurn.

Das Eigentum an den in Ziff. 2 genannten Objekten und Anlagen verbleibt beim Kanton Solothurn.

Der Kanton Solothurn ist verpflichtet, die unter Ziff. 2 genannten Objekte nach den Normen der Richtlinien SIA 260, 261, 263, 267 und 469 zu bauen, zu überwachen und zu unterhalten. Die Kosten gehen zu Lasten des Kantons Solothurn.

Die SBB ist jederzeit berechtigt, den fachgerechten Bau und Unterhalt der Anlage zu überprüfen. Mängel an der Anlage, welche der Kanton Solothurn auf Verlangen der SBB nicht innert nützlicher Frist behebt, können von der SBB auf Kosten des Kantons Solothurn beseitigt werden.

Entstehen beim Bau oder der Nutzung der Anker-Objekte Personen- oder Sachschäden bei der SBB oder Dritten, hat der Kanton Solothurn die SBB schadlos zu halten, soweit die Schäden nicht durch Verschulden auf Seiten der SBB verursacht wurden.

6. Bewilligung, Zustimmung und Auflagen

Der Kanton Solothurn muss für eine allfällig notwendige kommunale, kantonale oder eidgenössische Bau- oder Betriebsbewilligung selber besorgt sein. Die nachstehend erwähnte eisenbahnrechtliche Zustimmung ersetzt eine durch öffentliche Gesetze und Vorschriften vorgeschriebene Bau- oder Betriebsbewilligung nicht.

Die für Nebenanlagen Dritter auf Bahngrundstücken nötige eisenbahnrechtliche Zustimmung wird für die unter Ziff. 2 aufgeführten Anker-Objekte erteilt (vgl. Art. 18m EBG).

7. Ausführung der Bau-, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten

Bau-, Unterhalts und Erneuerungsarbeiten sowie Kontrolle der Anker-Objekte oder Teilen davon dürfen erst nach Kontaktaufnahme mit den Fachdiensten der SBB und unter deren Aufsicht und Anweisungen ausgeführt werden. Ohne entsprechende Erlaubnis der SBB ist der Zutritt zu den dem Publikum nicht geöffneten Bahnanlagen verboten.

Der Kanton Solothurn hat der SBB sämtliche geplanten Begehungen des Bahnbetriebsgebietes mind. 20 Tage im Voraus anzukündigen und darf diese nur unter Aufsicht der SBB ausführen.

Der Kanton Solothurn ist für die Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsbestimmungen der SBB verantwortlich und befolgt die Weisungen der zuständigen Fachdienste der SBB.

Nach Abschluss der Bauarbeiten bzw. nach Abnahme des Bauwerkes sind der SBB unverzüglich und unaufgefordert die Ausführungspläne in drei Exemplaren kostenlos zuzustellen.

Allfällige Arbeiten an bahnbetrieblichen Anlagen (Gleise, Schotter, Sicherungs- und Fahrleitungsanlagen, Kabelschächte etc.) müssen in jedem Fall durch die Fachdienste der SBB selbst oder von diesen bezeichneten Fachpersonen, resp. unter deren Aufsicht ausgeführt werden.

8. Eintragung einer Dienstbarkeit

Das hievor begründete Recht ist wie folgt als **Dienstbarkeit** im Grundbuch einzutragen:

bei GB Olten Nr. 4223

L. Erstellung und Beibehaltung von Ankern zu Gunsten des Kantons Solothurn

Diese Urkunde gilt als Anmeldung ins Grundbuch.

9. Kosten

Die Kosten der Amtschreiberei Olten – Gösigen für die Eintragung der Dienstbarkeit gehen zu Lasten des Kantons Solothurn.

10. Gerichtsstand

Ausschliesslich zuständig bei Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das Gericht am Ort der gelegenen Sache.

11. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt (je ein Exemplar für den Kanton Solothurn, die SBB und das Grundbuchamt Olten – Gösigen).

12. Unterzeichnung

Die Vertragsparteien erklären übereinstimmend, dass die vorliegende Urkunde ihrem wirklichen Willen entspricht.

Olten, den 3. Juni 2008

Für die **SBB AG**
Infrastruktur
Projekt Management Olten



Werner Dähler



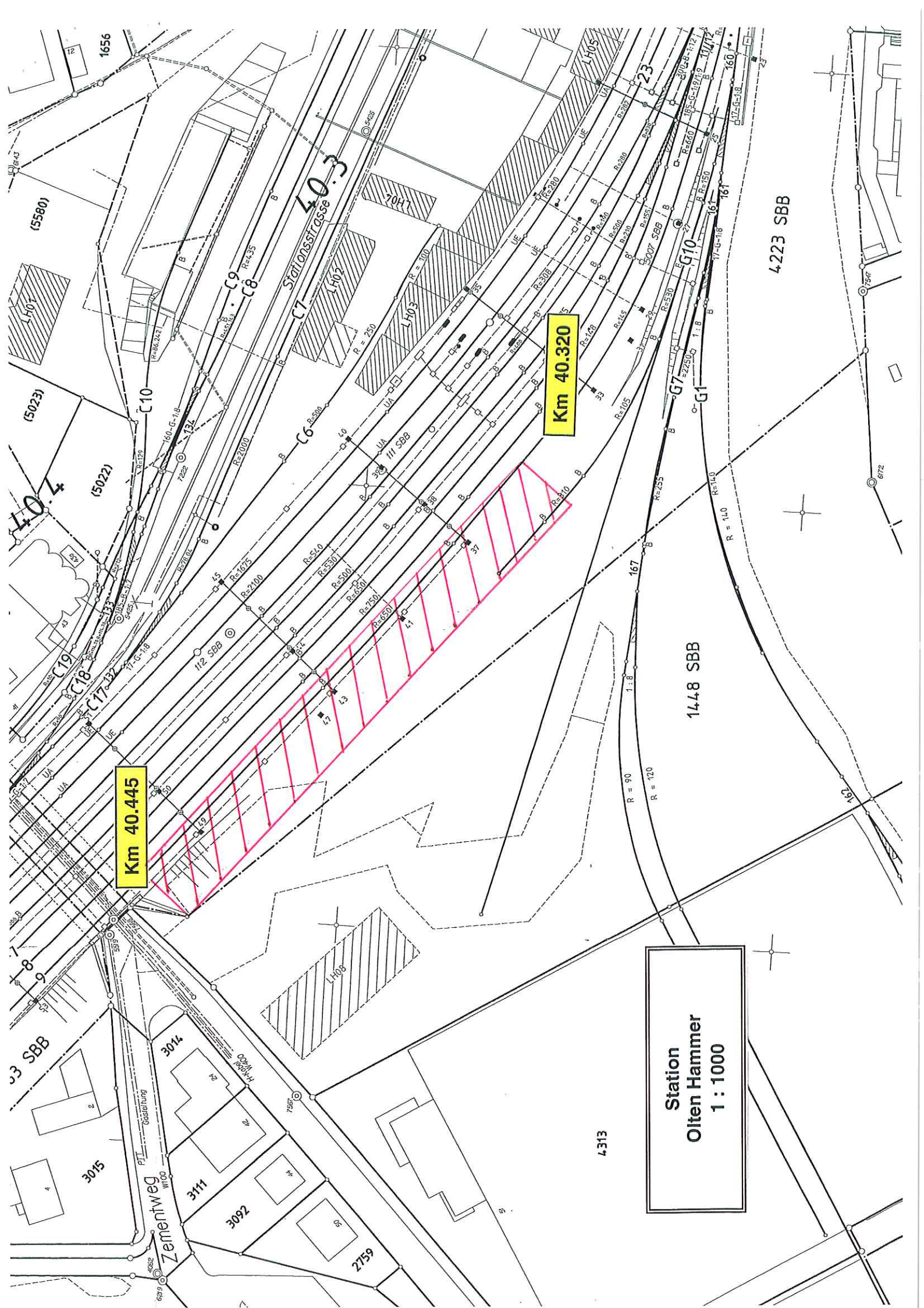
Konrad Studer

Solothurn, den 2. Juni 2008

Für den **Kanton Solothurn**
Bau- und Justizdepartement



W. Straumann
Regierungsrat



Km 40.445

Km 40.320

Station
Olten Hammer
1 : 1000

4223 SBB

1448 SBB

4313

Stationstrasse 40.3

(5023)

(5022)

33 SBB

Zementweg

3014

3092

2759

(5580)

1656

3015

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121